现有信用卡账户协议

仅供模拟使用 · 信用卡欠款：合并贷款还是保留分卡还款 · 19-02

本协议中，“银行”“我们”指发卡银行，“你”指申请并取得本信用卡的各持有人。“信用卡”包括银行签发的卡片及允许用于取得账户信贷的其他设备。

第一部分　使用账户

1. 本合同是什么？本消费者信用卡客户协议和披露、账户重要条款，以及以后对协议作出的修改，共同构成你与银行之间关于该账户的合同。应保留这些文件供以后查阅。

你签署、使用或确认银行签发给你的信用卡时，即表示同意本协议。账户有多位申请或取得信贷的人时，各持有人均须遵守本协议，承担有关付款义务。

本协议包含争议解决和仲裁条款，详见第六部分。这些规定影响争议如何处理，并包含放弃集体诉讼及陪审团审理的权利。仲裁中的证据搜集和上诉审查可能比法院程序受到更多限制。

2. 怎样使用账户？你只能为合法的个人、家庭或家居用途使用本信用卡账户。本协议对不同交易作不同处理。

购买：使用信用卡购买或租赁商品或服务。税款及相应费用也属于购买。现金预支和余额转移不属于购买。

余额转移：把其他金融机构信用卡的信贷余额转入本账户，也包括使用可以提取本账户信贷的支票。你的账户可能不具备余额转移资格。

现金预支包括 ATM、柜台或线上现金，赌场筹码、外币、彩票、汇票、赌博、旅行支票、电汇、数字货币、人对人转款、可兑现金凭证及透支保护预支。现金预支和余额转移不属于购买。

银行不负责商户拒绝接受信用卡或其他授信设备。让他人使用时，你也承诺偿还购买、预支、余额转移、利息及费用。

3. 银行可以限制你的账户吗？银行可以限制或关闭你的账户。账户关闭或受到限制后，你仍须履行本协议下的义务；在应付金额全部清偿之前，本协议继续适用。

4. 信用额度是什么？信用额度是账户可供使用的信贷金额。额度随信用卡资料提供，也显示在每期账单上。你承诺仅在所列额度以内使用账户。

银行可以随时调整信用额度，包括对符合资格的账户自动提高额度。用于现金预支的可用额度可能低于账户总额度，银行可以对该部分另设限制。

5. 超过信用额度的交易怎样处理？银行可以拒绝交易，也可以允许交易而不增加信用额度。允许交易时，银行可能要求你在下一期账单最低付款之外，另支付超过额度的金额。无论银行是否允许超额交易，你都须偿还实际取得的全部信贷。

6. 可以增加授权使用人吗？向银行提供其姓名，可以签发姓名卡。你负责其交易及利息费用。资料可能包括姓名、地址、社会安全号码、纳税号码、出生日期及国籍，须取得本人同意。

你不必设置授权人。授权人通常不对你或其他授权人的账户余额负责。全部有偿还责任的持有人

死亡后，授权人权限结束；之后仍使用卡的人，同意偿还其交易及所允许欠款。应告知授权人本协议适用部分。

7. 怎样结束授权？收回并销毁卡片，联系银行移除。未收回销毁且继续使用时，银行可取消全部卡片、设立新账户；通知移除之前，你仍负责其交易。

8. 会一直收到账单吗？账户有余额时，银行发送账单。

9. 哪些情况违约？未按到期日支付最低款、付款被退回、不遵守本协议或其他银行协议、提供虚假误导资料或企图欺诈，以及申请破产。

违约时可能要求立即付清、拒绝以后交易、关闭本账户或其他账户。执行权利产生的催收、律师及诉讼费用可由你承担。共同账户一人违约视为全体违约。

10. 卡片遗失、被盗或账户受损怎么办？立即通知银行，并协助调查。认定非你责任后，不要求你承担未获授权使用。未获授权指没有实际、默示或表见权限，且你及授权人未获利益的人使用。

11. 谁可以关闭账户？你可以随时关闭账户。银行也可以随时因任何原因关闭账户，即使你没有违约。账户存在共同持有人时，其中任何一人可以要求取消；银行可以只通知其中一位持有人。

关闭账户不解除偿还责任。尚有余额时，仍须按本协议付款，适用的利息及费用继续按条款处理。

第二部分　交易及其他账户活动

1. 怎样取得现金预支？ATM 可能限制金额及频率，ATM 所有人收费计入预支。可将卡与银行支票账户连结用于透支保护，预支透支额与 25 美元中的较高者；可用额度不足时，仅预支可用额度。

预支的 APR 及费用见重要条款，费用及利息可能使余额超额度。联名支票账户由其他人产生透支，你仍负责全部预支；银行可向支票账户其他持有人说明该连结，并可随时取消、暂停或改变。

2. 怎样使用账户支票？账户支票计作余额转移，含交易费及利息。不能用于支付其他本银行账户；仅支票上姓名者可用；只限美元，不能认证；用支票支付商户而产生商品服务争议，不能因此向银行索赔。银行可附条件、拒绝或退回。

3. 手机应用可以用卡吗？可把卡加入手机钱包等设备，按设备相关条款及本协议交易。商户、钱包运营商等第三方可能收集设备和交易资料；通信服务可能收费。银行可限制第三方设备交易。移除账户信息时须通知银行，保护设备如同保护卡片；银行不保证设备运作。

4. 可用卡偿还其他本银行信贷账户吗？不可以。

5. 可否拒绝交易？银行可因违约、线上赌博、疑似欺诈或违法、交易风险等拒绝，也可限制期间授权次数。

6. 临时授权怎样处理？租车、加油、酒店及餐厅可能临时授权高于实际金额，使数日内可用额度减少，直到商户提交实际购买额。

7. 为取得奖励滥用账户怎样处理？反复购买及付款，使一个账单周期购买总额明显超额度，可能被认定滥用或操弄，银行可关闭或限制卡片。

8. 外币怎样转美元？Visa 采用处理日批发外汇市场区间中的汇率，或当日政府规定汇率。处理

日汇率可能不同于交易日或入账日。商户有时让你选择由 Visa 还是商户转换；选商户时由商户确定汇率，银行不收该笔外币转换费。

第三部分　费用与利息

1. 哪些费用可能适用？年费、余额转移费、现金预支费、外币转换费、逾期费及加急制卡费，具体金额见账户重要条款。按另行约定可收其他费用。现金预支费加入预支余额，其他费用加入购买余额。

年费若适用，从开户后次月开始每年加入账单，即使没有使用；加入购买余额可能计息。避免未来年费，须在收取前关闭；是否退款取决于关闭时间。

2. 何时开始计息？大多数交易从交易日开始；费用从其入账周期之后的下一账单周期首日起计息。

3. 最低利息收费是什么？某期产生利息时，银行可能设置最低收费额，详见重要条款。

4. 哪些利率适用？首次或以后促销须符合资格；到期后余额适用常规 APR。浮动 APR = 美国优惠利率 + 合同加点。

每期采用账单结算前三个营业日《华尔街日报》Money Rates 栏公布的优惠利率；多个值用平均。暂时或永久不再公布时，由银行选认为相近的替代指数。

利率变化会改变利息及最低付款；新 APR 从账单周期首日适用现有及未来余额。账户关闭后，浮动也继续。固定 APR 不随优惠利率变，但仍可按合法协议修订程序修改。

5. 日利率是什么？每个适用 APR 除以 365。

6. 如何计算利息？为每个交易类别分别计算每日余额：上一日期末余额，加入当日交易和费用及上一日发生的利息，再减当天付款和抵扣。利息每日复利。

示例：上一日购买余额 1,000 美元，新增购买 500 美元，费用及前日利息 50 美元，减付款和调整 250 美元，新的每日余额 1,300 美元。

把账单周期每日余额相加，再除周期天数，得到平均每日余额。首日余额含前期未付费用和本期逾期费；负的贷方余额按零处理。示例：日余额合计 4,000 美元，除 30 日，平均 133.33 美元。

利息 = 日利率 × 平均每日余额 × 周期天数。示例中日利率 0.05%、平均 133.33 美元、30 日，利息约 2 美元。

7. 怎样避免购买利息？每期到期前付清全部新余额，避免新购买利息。现金预支及余额转移始终计息。新余额是结算日总欠款，到期日至少在结算后 25 日。

8. 交易与费用何时计入？购买及余额转移按账单交易日加入购买余额；预支及透支保护预支加入预支余额。余额转移费加入购买，预支费加入预支，日期见账单。

第四部分　付款与处理

1. 到期须付多少？可以随时支付全部或部分。到期日必须支付账单最低款。

最低款包括逾期款，再加以下较高者：新余额的 1%，加本期利息及年费、逾期费、加急制卡费，向上取整到整数美元；或 25 美元，余额不足 25 美元时为全额。

超信用额度部分也须支付，但不包含在最低款内。

2. 怎样付款？以美元，采用美国银行签发的个人支票、汇票、银行本票，或电子付款。邮寄使用账单地址及付款联。银行可按自动清算网络规则将纸支票转换为电子交易，保留副本而非原件；可申请副本。

3. 可以用个人贷款偿还吗？可以。

4. 哪些付款不接受？本银行或关联公司的信用卡及贷款账户付款，个人贷款例外；账户支票不接受。不要邮寄现金。退货等抵扣不能代替最低付款。

5. 何时应用付款？邮寄付款在收件所在地下午 5 时前收到，当日记入；之后收到，次日。电子付款按提交时说明的截止时间。未按指示付款，最多可延后五日应用。付款清算前可能保留部分可用额度。

6. 付款怎样分配？银行通常先把最低付款应用于年利率较低的余额，再应用于年利率较高的余额。

超过最低付款的部分，通常依据上一期账单显示的余额，先用于年利率最高的余额，再用于年利率较低的余额。不同类型的购买、余额转移、现金预支和促销余额可能具有不同年利率，因而适用不同分配次序。

银行无须接受会违反法律或财政部外国资产控制办公室、金融犯罪执法网络等规定的付款指示。接受低于全额的付款，不表示欠款已全清。

7. 付款何时入账？在收到付款的账单周期内入账。

第五部分　联系方式与资料

1. 如何联系你？你同意银行使用你为任何银行账户提供的电话、邮箱或地址，来电号码或其他方式取得号码联系。提供号码时表示有权提供，并同意有关当前及未来产品的电话和短信；这不授权营销。可用自动系统及预录或人工语音，信息和数据费可能适用。

2. 可以再次核实信用吗？随时检视申请资料，包括信用报告、当前信用、就业、资产及收入。

3. 加州客户的其他资料？银行可从 DMV 取得资料，你同意放弃加州车辆法 1808.21 条的地址保密要求。

4. 电话可录音吗？可以监测及录音，也可使用声纹验证身份、保存声纹。

5. 向消费者报告机构报告什么？可报告账户、逾期、漏付或其他违约，也可能以授权人名义报告。认为错误时，按账单背面地址书面说明，银行调查。

6. 联系方式改变怎么办？及时通知姓名、邮寄地址、邮箱或电话改变。共同账户通知一人视为通知双方。

7. 卡片资料改变须通知商户吗？用于定期收费或保存作以后购买的号码、到期日、安全码改变时，通知商户。支付网络可能向参加更新服务的商户提供新资料；银行不能说明哪些商户会收到，未

参加者仍需由你通知。

第六部分　协议一般法律条款

1. 可否修改协议？可以随时修改，可能影响现有及未来余额。法律要求时提前书面通知并允许拒绝；拒绝时可能须关闭账户或采取其他行动。

2. 一部分不能执行怎么办？其他条款继续有效。

3. 银行权利会改变吗？放弃或延迟执行，不丧失权利。离婚或分居判令、婚姻财产协议或其他文件，不能改变本合同或你对账户的责任。

4. 适用法律是什么？按原协议适用美国法律及南达科他州法律。

5. 谁可以转让？银行可以转让账户、余额或合同权利；客户不能转让账户义务。

第六部分续　争议解决计划——仲裁协议

集体诉讼及陪审团权利放弃：双方同意，在仲裁或法院的程序仅以个人身份进行，不采用集体、共同、合并、私人总检察长或代表诉讼。在法律许可最大范围内，双方放弃提起或参加该等程序的权利，但保留参加集体和解的权利。

约束仲裁：双方发生争议时，任一方要求，须按本程序仲裁。银行不会为催收消费者债务发起仲裁，但保留就其他消费者争议仲裁的权利。一般事项由仲裁员决定；协议适用范围及可执行性，或争议能否、是否必须仲裁，由有管辖权法院决定。

“争议”是双方未解决分歧，包括以任何方式关联账户、服务、使用银行设施或访问方式的事项，违反承诺或合同、侵权及其他错误行为，以及法定、普通法及衡平主张，也包括本仲裁协议含义与适用。

双方理解并同意放弃在公开法院由陪审团或法官审理的权利。唯一例外是有管辖权的小额法院争议。是否符合小额法院资格先由该法院、否则由有权法院决定，期间仲裁暂停。依法提出仲裁要求后拒绝参加者，承担对方强制仲裁的成本。仲裁在你居住州举行。

仲裁程序：任一方可随时提出，即使已开始诉讼。请求须包括姓名、地址、电话及邮箱；账户持有人姓名与账号；足以识别争议交易的日期地点等资料；主张性质及根据的详细说明；请求救济及计算根据。

发起者亲自签名，有律师时律师也签。提交者及律师确认遵守联邦民事诉讼规则 11(b)，如同法院程序。仲裁员可对代理的当事人及律师施加规则 11 许可的制裁。主张或救济被认定无根据、为不正当目的提出时，可要求适用费用转移。

双方可要求视频、现场或书面程序。请求 10,000 美元或以上，或禁令救济时，须视频或现场听证，除非双方另同意。现场在你所在县、教区或共同同意地点。你及银行代表亲自出席，有律师时可一同出席。

仲裁规则：美国仲裁协会（AAA）或双方同意机构负责，采用商业仲裁规则及消费者争议补充程序；与本协议不同时，以本协议为准。AAA 不能或不愿依本协议办理时，协商替代机构；未达成时

共同向法院申请指定。

仲裁员应为仲裁所在州律师，并有争议实体法律专业知识。双方确认交易涉及州际商业，适用《联邦仲裁法》美国法典第九篇；该法不能适用、执行或无效的部分，适用南达科他州法。

可分割性：不得把他人争议合并，不得作为集体成员、代表、公众利益或私人总检察长参加仲裁。有关集体、代表、合并条款认定违法或不能执行时，该部分不可分割，整个仲裁协议不能执行。

保留权利：本协议不禁止合法保全、止赎、取得动产或不动产、使用自助救济，或向法院申请禁令、扣押、扣款及指定接管人等临时附属救济。争议适用诉讼时效也适用仲裁。本协议在账户偿还、终止、修改、到期或双方其他关系结束后仍有效。

费用：按管理机构规则确定，受法律限制。开户州法限制你承担的金额时，不得超过。银行支付规则要求其承担的成本。任一主张裁决有利于你时，银行报销已付申请费最高 700 美元。法律未另规定时，各自支付律师、专家及证人费用，无论胜败。

军事借贷法涵盖的借款人可能不适用本仲裁协议，见下列告知。

账单权利

保留本告知，它说明《公平信贷账单法》下的权利与双方责任。

认为账单有误，应写信至账单争议地址，列姓名、账号、疑似错误日期及金额，以及认为错误的内容和理由。也可拨卡背电话，但潜在错误必须书面通知；只以其他方式通知，银行没有必须调查的义务，你可能须支付争议额。

须在错误出现在账单后六十日内联系。要停止自动扣取争议额，须在计划扣款前三个营业日联系。

收信后三十日内，银行确认收到并告知是否已更正；九十日内必须更正或解释账单为何正确。

调查期间，不得催收争议额或就该额报告逾期；争议项可继续在账单显示并计息。你不须支付争议额，但须支付其他余额。未付额可占用信用额度。

确有错误时，不支付争议额及其利息费用。认定正确时，须支付及适用利息费用，银行说明应付金额及日期；之后不付，可能报告逾期。

收到解释仍认为错误，应在十日内书面说明继续拒付。银行报告逾期时必须同时报告你正质疑账单，告知向谁报告，并在解决时更新机构。未遵守上述规则，争议额即使正确也不必支付。

对信用卡购买不满意的权利

已诚信尝试与商户解决，但仍对商品或服务不满意时，可能有权不支付购买的剩余金额。

须同时满足：购买在居住州或当前邮寄地址一百英里内，价格超过 50 美元；依据银行邮寄广告购买或银行拥有商户时，前述地点金额限制不必满足。须直接以信用卡购买，ATM 现金预支或账户支票购买不符合。该购买尚未全部付清。

满足条件且仍不满意，可书面联系账单争议部门。调查中适用前述规则；结论认为须付而未付，可能报告逾期。

现役军人及家属

联邦法律对现役军人和家属消费信贷提供保护，通常军事 APR 不得超过 36%。该率包括适用信用保险、关联附加产品、申请及参加费，部分指定交易及信用卡费用例外。

可拨 844-309-0044 了解军事 APR 和付款义务。被军事借贷法涵盖者不适用仲裁，以及该法不允许的州或联邦救济权利放弃。

口译员认证

选择用西班牙语、中文、韩语、越南语或菲律宾语讨论账户时，签署、使用或确认信用卡，表示已与口译员讨论客户协议及披露，有机会与银行讨论协商；口译员至少十八岁，熟练英语及所选语言；你理解并同意文件条款。